

8 DE JULIO DE 2025



NORMATIVA Y PROTECCIÓN DE DATOS.

ACTIVIDAD 2

***FRANCISCO JAVIER OTERO HERRERO
GRUPO ATU***

Normativa y protección de datos.

Normativa y protección de datos.

Responde a las siguientes cuestiones:

I. ¿Qué es la firma electrónica?

La firma electrónica es un conjunto de datos en formato electrónico que están asociados o vinculados de manera lógica a otros datos electrónicos y que son utilizados por el firmante para firmar.

Permite identificar al firmante y garantizar la integridad de los datos firmados, con efectos legales equivalentes a la firma manuscrita según su tipo (simple, avanzada o cualificada).

II. ¿Pueden añadirse aclaraciones en el formulario electrónico fuera de los espacios preparados para ser cumplimentados?

No, generalmente no se deben añadir aclaraciones ni información fuera de los espacios específicamente preparados para ser cumplimentados en un formulario electrónico oficial o reglado. Esto se debe a que:

- *Podría invalidar el formulario o dificultar su procesamiento automático.*
- *La información no sería reconocida legalmente como parte del documento.*
- *Podría generar ambigüedad o errores en la interpretación.*

Cualquier aclaración relevante debería hacerse a través de los canales específicos o campos de observaciones si el formulario los provee.

III. ¿El encargado de tratamiento debe constar inscrito en el Registro General de Protección de Datos?

No, el encargado de tratamiento no debe constar inscrito en el Registro General de Protección de Datos.

Con la entrada en vigor del ***RGPD y la LOPDGDD***, la obligación de inscribir ficheros y actores (como los encargados de tratamiento) en el ***Registro General de Protección de Datos de la AEPD desapareció.***

La responsabilidad de los encargados de tratamiento se regula mediante el contrato de encargado de tratamiento con el responsable, y deben mantener su propio Registro de Actividades de Tratamiento si cumplen con los requisitos (ej., empresas con 250 o más empleados, o si los tratamientos implican un riesgo para los derechos y libertades de los interesados).